



الفقه المقارن (عبادات)

المادة

الشريعة والقانون / الفرقة الثانية

الكلية /
الفرقة

تعطي للطالب مجانياً Pdf

السعر

بالنسبة للطلاب

الارشادات العامة للطلاب



الشرط الأول للأمتياز :- عليك بقراءة الكتاب مرتين بشكل جدي لتحصل علي نسبة فهم من الملزمة 60 % .

الشرط الثاني للأمتياز :- عليك بحفظ العناوين الرئيسية في الملزمة **وفهم** الشرح المبسط لتحصل علي نسبة فهم من الملزمة 90 % .

الشرط الثالث للأمتياز :- عليك بالتدريب علي الإمتحان عن طريق وضع الأسئلة بنفسك وتوقع طريقة السؤال لتحصل علي نسبة **فهم وحفظ** من الملزمة 100 % .

(مبروك الامتياز)

- فريق المستقبل عبارة عن طلاب وخريجين هدفهم الاساسي هو التسهيل علي الطلاب بقدر الامكان ليستحقوا التقدير الازم .

- ليس لفريق المستقبل صلة بـ (السناتر -

المكاتب) واي شخص يدعي انه علي صلة بنا .

- لقد راعينا الله بحرصنا واجتهادنا في هذه

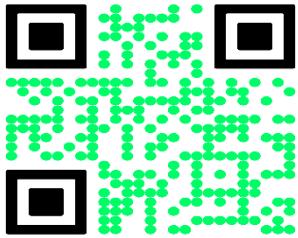
المذكرة لتستوفي شروط (الامتياز والتقدير) .

- فعلنا ما بوسعنا وبسطنا طريقة الشرح فعليك

بالمذكرة الجدية .

للتواصل مع فريق المستقبل

Facebook

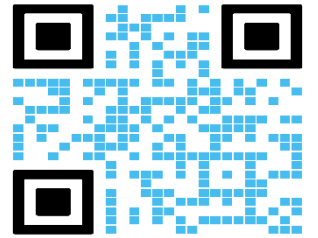


SCAN ME

WhatsApp



Website



SCAN ME

تعريف بالمادة



الباب الأول الطهارة

③ أهمية دراسة
أحكام الطهارة

② حكم
الطهارة

① تعريف
الطهارة

مسح الرأس

المبحث
الأول

المبحث
الثاني

الفصل
الأول

① أحكام أفعال
الوضوء

② مشروعية
الوضوء

③ فضائل
الوضوء

⑤ وقت
الوضوء

④ موجب
الوضوء

⑥ صفة
وضوء النبي

⑦ مختارات أفعال الوضوء

الفصل
الثاني

① أحكام
نواقض الوضوء

نقض الوضوء

نقض الوضوء
بلمس المرأة

المبحث
الأول

الفصل الثالث

نواقض الوضوء

المبحث
الثالث

صفة التيمم
وأفعاله

المبحث
الثاني

المبحث
الأول

أحكام الغسل

الباب الثاني الصلاة الشرعية

③ تحديد نطاق الدراسة
في أحكام الصلاة

② أهمية الصلاة وتاريخ مشروعيتها

① تعريف
الصلاة

الفصل
الأول

الأحكام العامة
للصلاة

الأحكام العامة
للصلاة

المبحث
الأول

أركان الصلاة

المبحث
الثاني





الطهارة الفقهية

التعريف اللغوي : يكون
تعريف عام وشامل
التعريف الاصطلاحي :
مختص بالموضوع نفسه أو
الدراسة نفسها

الطهارة في اللغة

❁ هي النظافة والتنزه من الاذناس والاقذار والكف عن الاثم ومالا يجمل.

تطلق الطهارة في اللغة على أمرين

1 طهارة حسية

❁ مثل :- النظافة
من المستقذرات

الطهارة في اصطلاح الفقهاء

2 طهارة معنوية

❁ مثل :- الكف عن
العيوب والاثام.

❁ فهي رفع ما يمنع صحة الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب.

صحة الصلاة

❁ الصحة ضد الفساد، والصحيح هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه عبادة
كان أو معاملة ويكون الفعل صحيحا اذا فعله المكلف مستوفيا للأركان والشروط الواردة.

الحدث في اللغة

❁ كون ما لم يكن ، تقول : حدث الشيء أى وجد بعد أن كان معدوما.

الحدث في الاصطلاح

❁ هو أمر اعتبارى يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض.

الحدث ثلاثة انواع

3 حدث اكبر

❁ وهو حال الحيض
والنفاس

2 حدث متوسط

❁ وهو حال الجنابة

1 حدث اصغر

❁ وهو حال نقض
الوضوء

النجاسة في الاصطلاح

النجاسة في اللغة

✽ هي المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض كالبول، والغائط أو الدم المسفوح.

✽ المستقذر من كل شئ .

قوله أو رفع حكمه بالتراب :

✽ أى بالتيمم وهو بيان لما تحصل به الطهارة النيابية، فالماء المطلق يمكن التطهر به حقيقة، أما التراب فإنه ينوب عن الماء حال علمه للطهارة به من الحدث.

قوله بالماء :

✽ بيان لما تحصل به الطهارة الأصلية والمقصود بالماء هنا الماء المطلق وهو كل ما جاءت به الطبيعة نازلا من السماء، أو نابعا من الأرض.

حكم الطهارة

متي تكون الطهارة مستحبة ؟

✽ عند تحديد الوضوء والغسل للأحرام أو العيدين ونحو ذلك.

متي تكون الطهارة واجبة ؟

✽ عند الطهارة من الحدث والنجس للصلاة

✽ إذا قلنا بوجوب الطهارة فالواجب رفع الحدث وإزالة النجس إن وجد، فمن صلى بالنجس عامدا ذاكرا أعاد أبدا.

❖ وهو قول عامة الفقهاء ذهب الى ذلك الحنفية ، الشافعية، والحنابلة، وعند مالك روايتان :

① أحدهما : كقول الجمهور وهذه رواية أبى طاهر عن ابن وهب

② الثانية : إزالة النجاسة واجبه وجوب السنن.

أهمية دراسة أحكام الطهارة

✽ حياة المؤمن هي حياة الطهارة كما جسدها الرسول ﷺ في أفعاله وأقواله ، فلا غرابة إذا رأينا الرسول ﷺ جعلها نصف الايمان

❖ وقال : "الطهور شطر الايمان"

❖ وقال تعالى ﷻ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾

● أى صلاتكم لان الصلاة أهم ركن من أركان الدين بعد التوحيد، وضياح الصلاة ضياح لعمود الدين.





أحكام أفعال الوضوء

الوضوء في اللغة

- ✽ بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به
- ✽ وبضم الواو وهو الفعل الذي هو غسل الأعضاء المخصوصة علي وجه مخصوص .

الوضوء في الاصطلاح

- ✽ هو غسل ومسح أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص والمشهور هو أن الوضوء أمر تبعدى لا يعقل معناه ، لان فيه مسحا ولا تنظيفا فيه.

- ✽ فيه خلاف والمحققون على أنه ليس من خصائصها، انما هى من خصائصها الغرة والتبجيل.

هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ؟

مشروعية الوضوء

من الاجماع :

- ✽ فقد أجمعت الأمة منذ عهد النبي والصحابة ومن بعدهم حتى يومنا هذا على مشروعية الوضوء وفرضيته للصلاة.

من السنة :

- ✽ فأحاديث كثيرة منها :
 - ✽ حديث أبى هريرة فى الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال " ان الله لا يقبل صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ " قال رجل من حضرموت ، ما الحدث يا ابا هريرة ؟ قال فساء أو ظراط .

من الكتاب :

- ✽ فقلوه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾
- ✽ قال السلف فى قوله : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ يعنى وأنتم محدثون .
- ✽ قال آخرون : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ وكلاهما قريب.



فصائل الوضوء

✽ حديث حمران مولى عثمان بن عفان – الذى رواه مالك وابن حبان وصححه – أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال : والله لأحدثكم حديثاً لو لا أنه فى كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلى الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ، قال يحيى : قال مالك : أراه يريد هذه الآية ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ لَهُ

موجب الوضوء

✽ اختلف الفقهاء فى سبب وجود الوضوء :

- ❖ قيل : وجوب ما لا يحل بدونه كالصلاة ومسجده التلاوة.
- ❖ قيل : القيام الى الصلاة وهذا فاسد.
- ❖ وقيل : الحدث لدورانه معه وجودا وعدما وهذا فاسد.

وقت الوضوء

✽ يجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده .

- ❖ وقال الفقهاء : "يا يجزئ الوضوء ولا التيمم الا بعد دخول وقت الصلاة"
- واحتج من ذهب الى أن الوضوء لا يجزئ الا بعد دخول الوقت بقوله : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ والقيام الى الصلاة لا يكون الا بعد دخول وقتها.

صحة الوضوء قبل دخول وقت الصلاة

المعقول :

✽ فهو أن الصلاة جائزة لا خلاف فى أول وقتها ، ولا يتحقق ذلك الا بصحة لها قبل ذلك، وهذا ينتج جواز التطهر للصلاة قبل أول الوقت .

السنة :

✽ فما أخرجه البخارى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فمن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" فهذا نص على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها ، لأن الامام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد حول الوقت، وأى الأمرين كان فتظهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك.



صفة وضوء النبي ﷺ

✽ أخرج الشيخان عن حمران مولى عثمان ، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بآءاء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه في الأناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال : رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله ﷺ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.

الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي على أفعال الوضوء الواجبة والمسنونة

مختارات أفعال الوضوء

✽ : بين الله تعالى ﷻ صفة الوضوء الواجبه في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

العضو او الفعل	مذاهب الفقهاء	الحكم
الرجلين	الجمهور	واجب غسلها
	المالكية	واجب مسحها
الوجه واليدين ومسح الرأس	اتفاق الفقهاء	واجب مسحهما
	الجمهور	وجوبها في الوضوء
النية	ابو حنيفة	هي في الوضوء سنة
	الشافعية والحنابلة وبعض المالكية	واجب
الترتيب	الحنيفية والمالكية في المشهور	سنة
	الجمهور	سنة
الاستنشاق	المشهور عند الحنابلة	واجب
	الجمهور	سنة
المضمضة	المشهور عند الحنابلة	واجب
	الجمهور	سنة
الموالاة	الحنيفية والشافعية في الجديد	سنة
	المالكية في المشهور والشافعية في القديم والحنابلة	واجبة
التدليك	الجمهور	سنة
	المالكية في المشهور	فرض



حكم مسح الرأس ثلاث مذاهب

المذهب الاول

✽ يرى وجوب مسح جميع الرأس طولا وعرضا بالنسبة للرجل والمرأة.

من القياس

دليلهم

من الكتاب

من السنة

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

✽ وجه الاستدلال

❶ **الوجه الأول :** أن هذه الصفة تؤكد بما يقتضى العموم فوجب القول بالعموم، لقولهم اسمح برأسك كله، والتأكيد تقوية لما كان ثابتاً في الأصل.

❷ **الوجه الثانى :** أن الله تعالى أفرد الرأس بالذكر، ولو كان المراد أقل جزء من الرأس لاكتفى بذكر الوجه، لأنه لا بد معه من ملازمة جزء من الرأس.

حديث المغيرة بن شعبه أن النبي

ﷺ " مسح بناصيته وعلى العمامة "

❶ **وجه الاستدلال من هذا**

الحديث : لو كان المراد يمسح

جزء من الرأس لم يذكره الله فى القرآن.

❶ **الوجه الاول :** الرأس عضو شرع المسح فيه بالماء، فوجب أن يعمله حكمه قياساً على الوجه فى التيمم وقياساً على سائر أعضاء الوضوء المغسولة اذا يجب تعميمها بالماء، أو أنه لو لم يجب الكل لوجب البعض ولو وجب البعض لوجب الآخر قياساً عليه، وهذا القياس يتعذر منه الفارق، لعدم تعيين المقيس عليه.

❷ **الوجه الثانى :** أن الله تعالى أفرد الرأس بالذكر لحصول الترتيب فيكون المسح تالياً لغسل اليدين وأيضا لتأكيد فرضية مسح الرأس.

الاستدلال من القياس
لا يصح **لوجهين :**

❶ **الوجه الأول :** أن مسح الوجه فى التيمم قام عن غسله فى الوضوء وهو فى الوضوء يجب غسل جميعه.

❷ **الوجه الثانى :** قياس مسح الرأس على سائر أعضاء الوضوء المغسول اذا يجب غسل جميعها، قياس باطل، لأنه المسح بينى على التحفيف، فلا يقاس الممسوح على المغسول.

الاستدلال من السنة لا
يصح **لثلاثة أوجه :**

❶ **الوجه الأول :** أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة قال عنه أبو عمر ابن عبد البر : انه حديث معلول، وفى بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، اذ لا يجتمع الأصل والبديل فى فعل واحد.

❷ **الوجه الثانى :** حديث الربيع بنت معوذ ضعيف، لأنه ورد من عدة طرق مدارها ابن عقيل، وفيه مقال، فلا يصلح للاحتجاج به

❸ **الوجه الثالث :** ما تبين عنه ﷺ أنه مسح رأسه بيديه كليتهما أقبل بهما وأدبر يجاب عليه بما سبق وهو أن فعله لا يدل على الركنية، فقد يكون ذلك لاكمال الفريضة، بدليل أنه اكتفى فى المسح على الناصية مرة وعلى مقدم الرأس مرة أخرى، وفى بعض الأحيان كان يكمل على العمامة وهى ليست من الرأس.

المذهب الثاني

✽ يرى وجوب مسح جميع الرأس للرجل أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها.

دليلهم

من السنه

روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تمسح مقدمة رأسها.

يناقش

ان حديث عائشة رضى الله عنها حجة لمن ذهب الى مسح بعض الرأس، والمرأة والرجل سواء فى الوضوء

المذهب الثالث

✽ يرى الاكتفاء بمسح بعض الرأس ذكرا كان أو أنثى وهؤلاء اختلفوا فى تحديد هذا القدر على خمسة أقوال :

القول الرابع :

✽ أن الواجب مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبى حنيفة وعند الحنابلة اختاره القاضى أو يعلى.

القول الثالث :

✽ أن الواجب مسح ثلث الرأس وهو قول أو القاضى ابن فرج من اصحاب الامام مالك.

القول الثانى :

✽ أن الواجب مسح أكثر شعره وهو قول بعض المالكية.

القول الأول :

✽ أن الواجب ما ينطلق عليه اسم المسح فلو بعض شعره، وهو المشهور عند الشافعية.

القول الخامس :

✽ مسح قدر ثلاثة أصابع وهو وجه عند الحنفية قال به محمد بن الحسن، اعتبارا بالممسوح به وهو عشرة أصابع وربعها، أصبعان ونصف الا أن الاصبع الواحد لا يتجزأ، فجعل المفروض ثلاثة أصابع





دليلهم

من الكتاب

من السنة

من القياس

الكتاب فقوله ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ لثلاثة أوجه :-

❖ **الوجه الأول :** أن المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف، والغسل يقتضي الاستيعاب، والمسح لا يقتضيه.

❖ **الوجه الثاني :** أن الفعل في الآية منفذ، فيستغنى عن الباء فتكون للتبويض صوتاً لكلام الله تعالى عن اللغو بيان ذلك، أن الله تعالى أمر بمسح الرأس، والرأس في الآية قد قرنت بالياء.

❖ **الوجه الثالث :** أن الباء للتبويض وليس البعض أولى من بعض، فيقتصر على أقل ما يسمى مسحاً.

حديث أنس بن مالك - عن أبي داود وابن ماجه والحاكم وصححه - قال رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يديه تحت العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقص العمامة وفي هذا دليل على جواز الاكتفاء بمقدم الرأس دون الالتزام بكل الرأس، وفعل النبي مبين للمقصود من الآية.

❖ هو قياس مسح الرأس على قياس مسح الخفين في اجزاء مسح البعض

❖ دليل من ذهب الى التحديد من أصحاب هذا المذهب :

● القائلون بأن الواجب في الموضوع مسح بعض الرأس اختلفوا في تحديد هذا البعض على خمسة أقوال :

❖ **حجة القول الأول :** استدلوا على أن الواجب مسح أى بعض من الرأس بما يسمى مسحاً بالأدلة السابقة وبالتوجيه الاتي :

🌀 أن الباء في الآية لما كانت للتبويض، ولم يأت دليل من السنة لتحديد هذا البعض، فقد صح الاكتفاء بمسح أدنى ما يتناوله الاسم.

🌀 الأحاديث الثابتة في مسح الرأس وردت بعبارات مختلفة فمنها ما ذكر مسح كل الرأس ومنها ما ذكر الناصية .

❖ **حجة القول الثاني :** استدلوا على أن الواجب مسح أكثر الشعر بالأدلة السابقة وبالتوجيه الاتي :

🌀 أن الباء في الآية لما ترددت بين التبويض والتأكيد جعلت المقصود من مسح الرأس أكثرها.

🌀 الجمع والتوفيق بين أدلة من ذهب الى وجوب مسح كل الرأس وأدلة من ذهب الى أن الواجب البعض لا الكل لان الأكثر من الرأس يقوم مقام الكل، ويطلق عليه اسم الشئ الكامل وأيضا يسمى بعضاً.

❖ **حجة القول الثالث والرابع :** استدلوا اصحاب هذا القول على أن الواجب مسح ثلث أو ربع الرأس

في الموضوع بالأدلة السابقة وبالتوصية الاتي :

🌀 أن الباء في الآية لما كانت للتبويض احتجنا الى دليل آخر لتحديد هذا البعض، لأن الآية دلت على البعض وهو مجمل في مقداره ذلك البعض.

❖ **حجة القول الخامس :** أن هذا من المقدرات الشرعية، وفيها يعتبر عين ما قدر به.

المذهب المختار : (رجح ماتراه صحيحاً من قوة ادلته واذكر سبب ترجيحك)



المسح على الخفين والجبيرة

المسح على الخفين :

الخف هو :

- ✽ ما يلبس في الرجل ، من جلد رقيق ، وهو اسم لنوع معين من الأحذية يتخذ من الجلد وما في معناه من مواد مستحدثة بما يستر الكعاب من الأرجل وزيادة.
- ✽ ان كان يستر دون الكعبين فهو نعل الأخلف .

سمى خفا :

- ✽ لخفته، أو لأن الحكم خفف به من غسل الرجالية الى المسح على الخفين.
- ✽ المسح على الخفين رخصة للمقيم والمسافر على السواء.

أولا : مشروعية المسح على الخفين في الوضوء :

●● اختلف الفقهاء في مشروعية المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء على ثلاثة مذاهب :

- ✽ المذهب الأول : يرى عدم جواز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء مطلقا
 ﴿وهو قول عن الامام مالك "﴾.
- ✽ المذهب الثاني : يرى جواز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء للمسافر دون المقيم.
 ﴿وهو قول عن الامام مالك وحرم به ابن الحاجب﴾
- ✽ المذهب الثالث : يرى جواز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء للمسافر المقيم على السواء "﴾
 ﴿وهو قول عن الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة﴾.

- ✽ سبب الخلاف : يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة الى ما يظن من معارضة أية الوضوء، الوارد فيها الأمر بفسد الأرجل للأثار التي وردت في المسح ، مع تأخر أية الوضوء الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام، وانما كانت في السفر مع أن السفر مشهر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب الخفيف فان نزعه مما يشق على المسافر.

أدلة المذاهب ومناقشتها :

أولاً : دليل ما روى عن مالك على عدم مشروعية المسح على الخفين :

أما الكتاب :

● قوله تعالى : إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين

أما السنة :

● أن النبي ﷺ قال "رأى رجلاً يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة" فلو كان المسح على الخفين مشروعاً لذكره النبي ﷺ وفي مثل هذه المناسبات.

أما الآثار :

● فما روى عن بعض كبار الصحابة في انكار المسح على الخفين من ذلك :

❁ ما روى عن ابن عباس ، قال : سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول ﷺ الله بعد نزول المائدة والله ما مسح رسول الله بعد نزول المائدة، ولأن أمسح على ظهر عنز في الفلاة أحب الى من أن أمسح على الخفين.

ثانياً : دليل ما روى عن مالك من قصر مشروعية المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أوجه :

❁ الوجه الأول : أن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر.

❁ الوجه الثاني : أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح الخفين هو من باب التخفيف.

❁ الوجه الثالث : أن الطهارة مشابهة للصلاة، لكونها شرطها والابطال الحدث لهما، ورخصه القصر، في الصلاة تختص بالسفر.

ثالثاً : دليل الجمهور على مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر

أما السنة :

❁ ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي فتوضأ، وأهويت لأنزع خفيه، فقال : "دعهما فإني ادخلتها طاهرتين فمسح عليهما" وفي رواية "و هي طاهرتان" وفي رواية صححها الحاكم، قال : كنت مع النبي في سفرة ففوضي حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه/ فقلت يا رسول الله انسيت قال : بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".

❁ الدليل من المعقول :

❁ فهو أن الحاجة الى دفع الحر والبرد داعية الى لبس الخفين وقتاً طويلاً، والوضوء بتكرار، وفي نزع الخفين لكل وضوء مشقة وحر، فكان المسح على الخفين لدفع هذه المشقة، ورفع هذا الحرج.



ثانيا : شروط المسح على الخفين :

❁ **اشتراط من ذهب الى مشروعية المسح على الخفين لجواز المسح شرطين :**
❁ **الشرط الأول :** أن يكون الخف الملبوس صالحا للمسح .

❁ **الشرط الثانى :** أن يلبسهما على طهارة كاملة.

ولكل من هذين الشرطين تفصيل :

❁ **الشرط الأول :** أن يكون الخف صالحا للمسح، وتتحقق صلاحيته بأمرين :

❁ **الحكم الأول :** أن يستتر محل فرض غسل الرجلين لا ظهورها يستوجب غسلهما، ولم يخالف فى ذلك الا ابن حزم الأوزاعى قال : يسمح الأحرار على الخفين المقطوعين تحت الكعبين.

❁ **الحكم الثانى :** حكم لبس الخفين على طهارة التيمم :

● **مذهبان للفقهاء :**

❁ **المذهب الأول :** يرى جواز لبس الخفين على طهارة التيمم وهو وجه عند الشافعية ومذهب ابن حزم الظاهرى.

❁ **المذهب الثانى :** يرى عدم جواز المسح على الخفين اذا لبسا على طهارة التيمم، فان وجد اماء نزع خفيه وهو مذهب الجمهور وبه قال الحنفية، والمشهور عند المالكية، والأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.

❁ **وحجة هذا المذهب :** أن التيمم طهارة ضرورة فاذا أزلت الضرورة بطلت من أصلها، فتصير كما لو ليس الحق على حدث.

المدة الفقهية للمسح على الخفين

❁ **اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية المسح على الخفين فى تحديد تلك المشروعية بمدة معينة على ثلاثة مذاهب ويجع بسبب أختلافهم فى هذه المسألة الى اختلاف الآثار على ثلاثة أحاديث**

❁ **1 قال رسول الله ﷺ "ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم".**

❁ **2 حديث ابى بن عمارة قال أبو داود ليس بالقوى قال رسول الله ﷺ أسمح على الخف. قال نعم قال :**

يوما . قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال "نعم" حتى بلغ سبعا، ثم قال "امسح ما بدا لك"

❁ **3 حديث صفوان بن عسال الذى صححه الترمذى وابن حيان وابن حذيفة – قال : كان رسول الله ﷺ يمسح ما بدا له من الخف ويغسل ويبول ويوم .**

❁❁❁ مذاهب الفقهاء : ثلاثة مذاهب في المسألة :

❁ المذهب الأول : يرى أن مشروعية المسح على الخفين ليست مغياه بمده، فيصح للابس الخفين أن يمسح عليهما إذا لم ينز عما أو تصيبه جنابة المسافرين والمقيم سواء.

❁❁ حجة هذا المذهب :

● السنة : فأحاديث كثيرة منها : حديث ابي بن عمار أن النبي ﷺ قال له امسح ما بدالك فهذا صريح في علم التأويل.

● القياس : فهو أن الطهارة هذه لم تتوقف بزمن مقدر كغسل الرجلين أو كمسح الرأس والجبهة.

❁ المذهب الثاني : يرى أن رخصة المسح على الخفين للمسافر غير مغياه بمدة، أما الحاضر فمن الجمعة الى الجمعة يعنى أنه يلزمه خلعهما لغسل الجمعة .

❁❁ حجة هذا المذهب :

● حديث أبي بن عمار : "عند البيهقي" امسح ما بدالك ولان المسح رخصة لدفع المشقة وذلك في حق المسافرين أكد فناسب ان تكون رخصة المسح له مقيدة بسخرة وليست مقيدة بمدة كقصر الصلاة .

❁ المذهب الثالث : يرى أن رخصة المسح على الخفين مهياه بأمرين :

● الأول : ثلاثة أيام بلياليها في حق المسافرين .

● الثاني : يؤيدوا واحد بليالته في حق المقيم وهو مذهب الحنفية .

❁❁ حجة هذا المذهب :

● قال رسول الله ﷺ : ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة لمقيم يعنى في المسح على الخفين وهو دليل على توقيت المسح للمسافر وللمقيم.

المسح على الجبهة

❁ تعريف الجبهة في اللغة :

❁ جبر العظم الكسر - جبرا جبورا يقال جبر عظمه - أصلح شؤونه وعطف عليه - وجبر الفقير واليتيم : كفاه حاجته.



تعريف الجبيرة فى الاصطلاح :

هى السن لما بعد توصفه على الكسر ينجر وفى حكاها العصائب على الجروح.

حكم الجبيرة فى الطهارة: اذا احتاج المكلف، ووضع الجبيرة ولم يقدر على نزعها عند الطهارة، الاغتسال او الوضوء.

اختلف الفقهاء حكم العضور المستور بالجبيرة هل يسقط من حساب الطهارة فيكون

كالمقطوع، أم يجب مسحه فتكون الجبيرة كالحف مذهبان للفقهاء :

المذهب الأول : يرى أنه ليس عليه شئ فى مسح الجبائر أو العصائب

❁ حجة هذا المذهب :

● الكتاب : لا يكلف الله نفسا الا وسعها

● السنة : قول النبى ﷺ " ان أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

فسقط بالقرآن والسنة على ما عجز عنه المرء.

● المأثور : فما رواه ابن حلام عن الشعبى أنه قال فى الجراحة أغسل ما حولها- وهذا لا يكون عن هوى وانما هو عن توفيق لحسن الظن به.

❁ ويمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتى :

1 المسح على الجبيرة فى استطاعه المكلف، وليس مما يعجز عنه.

2 ما روى عن الشعبى لا يمنع من المسح؟ لأنه أمر يغسل ما حول الجبيرة ولم يسمع من مسحها.

المذهب الثانى : يرى أنه يجب مسح الجبيرة مما يلى محل العضو الواجب غسله اذا لم يكن ضرر .

❁ حجة هذا المذهب :

● السنة : حديث على عند ابن ماجه بسند ضعيف قال : انكسرت احدى زندي فأمرنى رسول الله أن أمسح على الجبائر

❁ وفى رواية قال : قلت يا رسول الله : أمسح على الجبائر؟ قال "نعم امسح عليها"

● القياس : فهو قياس المسح على الجبيرة بالمسح على الخفين بجامع الضرورة.



شروط وضع الجبيرة :

1 **الشرط الأول :** تحقيق الضرر باستعمال الماء.

2 **الشرط الثانى :** أن لا يتعدى الجبيرة موضع الكسر.

3 **الشرط الثالث :** أن توضع الجبيرة على طهارة وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط الطهارة قبل وضع

الجبيرة على **مذهبين :**

❖ **المذهب الأول :** أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدّها فأن صلى بالمسح على الجبير لا يعيد.

❖ **المذهب الثانى :** يرى أنه لا يمسح عليها الا أن يشدها على طهارة بالوضوء أو التيمم.

4 **الشرط الرابع :** التيمم مع المسح

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

❖ **الأول :** أنه الا يجوز المسح عليها الا عند الضرر بنزعها، الخف غير ذلك.

❖ **الثانى :** أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة وثلاثة أيام لان مسحها للضرورة فيقدر

بقدرها، الخف بخلاف ذلك.

❖ **الثالث :** أنه يمسح عليها فى الطهارة الكبرى بخلاف غيرها من الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف

الخف

❖ **الرابع :** يجب استيعابها بالمسح عند الحنفية والاصح عند الشافعية وبعض الحنفية على خلاف قولهم

فى مسح الخفين أما المالكية فهم على أصلهم فى التعميم.

❖ **الخامس :** لا يشترط تقدم الطهارة على سندها بخلاف الخف اذا اجمعوا علة وجوب الطهارة قبله.

❖ **السادس :** الاظهر عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، وجوب التيمم مع المسح على الجبيرة فى الغسل، بخلاف الخف، وعند الجمهور لا يجب مع المسح تيمم لان طهارة المسح طهارة شرعية صحيحة.

❖ **السابع :** ذهب الشافعية الى وجوب اعادة الصلاة مع المسح على الجبيرة ان وضعها على غير طهارة، بخلاف مسح الخف.





تعريف نواقض الوضوء فى اللغة :

نواقض الوضوء هى مبطلاته

نقول نقض الشئ نقضا ، أى أفسده بعد احكامه

تعريف نواقض الوضوء فى الاصطلاح :

المراد بنواقض الوضوء ما عينه الشارع مبطلا للوضوء الذى تستباح به الصلاة.

المعانى الناقضة للوضوء

1 الخارج النجس من غير السبيلين كالدّم والقي :

هو ناقض للوضوء الحنفية والحنابلة وليس ناقضا عند المالكية والشافعية.

2 زوال العقل بغير النوم كالمجنون والاعماء :

هو ناقض عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وليس ناقضا عند ابن حزم الظاهري.

3 زوال العقل بالنوم :

هو ناقض باعتباره حدثا أو مظنة للحدث عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وليس ناقضا عن الاوزعى وفى وجه للشافعية وصفة النووى بالشذوذ.

4 لمس المرأة :

هو ناقض باعتباره حدثا فى وجه عند الشافعية ، وليس ناقضا عند الحنفية.

يرى الجمهور : أن لمس المرأة مظنة للحدث.



نقض الوضوء بالنوم

❁ اختلف الفقهاء في اعتبار النوم حدثاً أولاً على ثلاثة مذاهب :

❁ المذهب الأول : يرى أن النوم حدث فهو ناقض للوضوء مطلقاً.

❁ حجة هذا المذهب :

• الكتاب :

❁ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.

• السنة :

❁ حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين الذي أخرجه ابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان والترمذي قال "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم الا من جنبه.

• المعقول :

✓ الوجه الأول : أن يكون طاهراً ثابت بيقين ولا يزال اليقين الابيتين مثله، وخروج شئ منه ليس بيقين فعرّفنا أن عين النوم حدث للأمر بالوضوء منه.

✓ الوجه الثاني : أن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث.

❁ المذهب الثاني : يرى أن النوم ليس حدثاً ولكنه في حكم الحدث لأنه مظنه كخروج الريح.

❁ حجة هذا المذهب :

• السنة :

❁ ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العين وكاء السنة، فمن نام فليتوضأ .

❁ وفي رواية عند أبي داود، وكاء السنة العينان، فمن نام فليتوضأ.

• المعقول :

❁ فان نوم المضطجع يستحكم فتسترخى مفاصله فيجعل الحدث كالموجود حكماً.

❁ المذهب الثالث : يرى أن النوم ليس حدثاً وليس في حكم الحديث فمن نام وهو على طهارة يخلو ولا وضوء عليه وجد فرق بين أحوال النائم ولا بين أحوال النوم.

❁ حجة هذا المذهب :





• البينة
ما نُسب عن النبي ﷺ أنه كان ينام ولا يعيد وضوءه ثم يصلى فلو كان النوم حدثاً أو فى حكم الحدث
• المعقول :

❖ لعلمهم ذهبوا الى أن النوم ليس بحدث فى نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.

❁ مناقشة هذا الدليل :

1 ما صح عن النبي ﷺ انه كان يصلى بعد نوم ولا يتوضأ، لا حجة فيه على ما زعموا لأمرين :

• الأمر الأول : أن تلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين عن عائشة قالت
لرسول الله ﷺ "أتنام قبل أن تؤثر قال : ان عيني تتأمان ولا ينام قلبى فصح أنه بخلاف الناس فى ذلك،
وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء، فسقط هذا القول.

• الأمر الثانى : أن النبي ﷺ كان ينام فى هيئة المتمكن من نفسه والنوم بهذه الصفة لا تنقض الوضوء،
كما ذهب الى ذلك الجمهور.

1 حديث أنس فى نوم الصحابة قبل أن يصلى بهم النبي لا حجة فيه ، لأنه بين فيه أن رسول الله ﷺ علم
بنوم من نام ولم يأمر بالوضوء، ولو علمه لكان حديث صفوان فى "المسح على الخفين من غائط وبول
ونوم" ناسخاً له، لان اسلام صفوان متأخر.

المذهب المختار : (رجح ماتراه صحيحاً من قوة ادلته واذكر سبب ترجيحك)

صفة النوم المستغرق (غير المتمكن)

❖ القائلون بأن النوم على كل وصفه ، واختلف القائلون بأن النوم مظنه الحديث وليس حدثاً فى صفة النوم
المبطل للوضوء وضبطه على قولين:

❁ القول الأول : راعى الهيئة التى عليها النوم، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

❁ القول الثانى : رأى الزمان وكيفية النوم، وهو مذهب الحنابلة وبعض المالكية





نقض الوضوء بلمس المرأة

المقصود بلمس المرأة هو احتكاك الرجل بها أو العكس سواء كان ذلك مباشرة أى لا حائل أو كان غير مباشر، كاللمس بحائل، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

● كما يشمل حكم لمس المرأة هنا : أن يكون باليد أو غيرها من سائر اعضاء الجسد مما يحس ولا يُحس ولا يدخل فى هذه المسألة احتكاك الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة ومداومة نظر الرجل للمرأة.

☞ قد اختلف الفقهاء فى حكم نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : يرى أن لمس الرجل المرأة حدث وليس مظنة لحدث فهو ناقض للوضوء بذاته مطلقا وهذا عند الشافعية.

المذهب الثانى : يرى أن لمس الرجل المرأة ليس حدثا ولا مظنة للحدث فهو غير ناقض للوضوء مطلقا.

وهو قول محمد بن الحسن صاحب ابى حنيفة وهو قياس مذهب الحنفية.

المذهب الثالث : يرى أن لمس الرجل المرأة ليس حدثا فى ذاته، انما هو مظنة الحدث وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

❁ الأدلة ومناقشتها :

● أولا : دليل المذهب الأول : استبدل أصحاب المذهب القائلون بأن لمس الرجل المرأة حدث فى ذاته بنقص الوضوء.

قال تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم يجدوا ماء فتييموا صعيدا طيبا".

وإذا عرفنا حقيقة اللمس وعموم النساء، وقد عطف الله ذلك على حدث المجئ من الغائط دل على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء كالحدث الخارج من السبيلين.





● **ثانياً : دليل المذهب الثاني :** استبدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن لمس المرأة ليس حدثت ولا مظنة حدثت فلا ينقض به الوضوء مطلقاً بالسنة والمعقول :-

● **السنة :-** ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فقلت لها: من هي الا أنت؟ فضحكت.

● **المعقول : ثلاثة أوجه**

① **الوجه الأول :** أن الوضوء ثابت قبل الحس بيقين، فلا يرتفع بالتوهم، لأن من قال بوجوب الوضوء من اللمس انما كان لأجل مظنة الامناء وهو غير ثابت بيقين.

② **الوجه الثاني :** أن وجوب الوضوء لا يكون الا من الشرع ولم يرد بهذا، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به.

③ **الوجه الثالث :** أن هذا حكم نقم به البلوى، فيتسامح فيه.

● **ثالثاً: دليل المذهب الثالث:** استدل أصحاب هذا المذهب على أن لمس المرأة مظنة للحدث ، وهو قول الجمهور بالجمع بين أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني خاصة فان الآية تحمل معنى الجماع وغيره.

الفصل الثالث

أحكام الغسل

🌀🌀 **تعريف الغسل : الغسل في اللغة :**

➡ هو سيلان الماء على الشئ مطلقاً أو هو اسم من الاغتسال، ثلاث لغات :

① **الأول :** غسل بفتح الغين – وهو القياس ، لأن مصدر الثلاثي

المتعدى : فعل بفتح الغاء

② **الثاني :** غسل بضم الغين – وهي الأشهر استعمالاً عند الفقهاء

اسم الاغتسال ، او اسم لما يغتسل به.





3 الثالث: غسل بكسر الغين - اسم لما يفسد به مع الماء من سر وخطمي وأسنان وصابون وغير ذلك.
الغسل في الاصطلاح : اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الغسل شرعا تبعا لاختلافهم في
تحديد موضع الغسل الذي لا يتم الا به

تعريفات الفقهاء

- 1 الغسل عند الحنفية : هو غسل جميع ما يمكن غسله من البدن
- 2 الغسل عند المالكية : اختلف فقهاء المالكية في تعريف الغسل على رأيين
أ- الرأي الأول : انه ايصال الماء الى جميع الجسد بنية استباحة الصلاة.
ب- الرأي الثاني : أنه تعميم ظاهر الجسد بالماء
- 3 الغسل عن الشافعية : هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة.
- 4 الغسل عند الحنابلة : هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على جميع وجه مخصوص.
المذهب المختار : (رجح مائراه صحيحاً من قوة ادلته واذكر سبب ترجيحك)

أنواع الغسل

2 مسنون

1 واجب

- 1 أما الغسل الواجب : فمنه ما يعم الرجال والنساء ومنه خاص بالنساء.
أما ما يعم الرجال والنساء فهو : خروج المنى، النقاء الختائين، والموت، اسلام الكافر.
واما ما يختص بالنساء فهو : انقطاع دم الحيض والنفاس ونزول الولد بالولادة.
❁ واختلف الفقهاء في الموجب للغسل هل هو وجود الحيض والنفاس أو انقطاعها، أو شئ آخر.
● ذهب الشافعية : في الأصح الى أن الموجب هو انقطاع الدم .





- ذهب الجمهور من الحنفية في وجه المالكية والحنابلة : الى أن الموجب هو وجود الدم بشرط انقطاعه
- ذهب البعض الآخر من الحنفية ووجه الشافعية : الى أن الموجب وجود الدم بشرط انقطاعه والقيام الى الصلاة ونحوها.

● ذهب الجمهور : الى وجوب الغسل من الولادة، ولو لم ينزل الدم لانه الولادة تسمى نفاسا، لانه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، أو من خروج النفس بمعنى الولد، ولان الولد نتاج ماء المرأة وماء الرجل، ويجب الغسل بخروج هذا الماء.

● اما التقاء الخناتين : فيوجد الغسل عند أكثر أهل العلم ولا يوجبه عند جمهور الانصار.

● أما الموت : فيوجب الغسل عند الجمهور، ولا يوجبه في قول عند المالكية.

● أما اسلام الكافر : فيوجب الغسل عند المالكية والحنابلة ولا يوجبه عند كل من الحنفية والشافعية الا أن يكون جنبا عند أكثرهم.

2) أما الغسل المسنون : ففي الحملة عند حضور الجماعات والمناسبات التي ندب الاسلام لها غسلا.

بعض الأغسال المسنونة

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1 غسل الجمعة | 2 غسل العيدين | 3 غسل الكسوفين | 4 غسل الاستسقاء |
| 5 غسل الاحرام | 6 غسل يوم عرفة | 7 غسل دخول مكة | 8 الغسل من غسل الميت |

صفة الغسل

١- يتحقق الغسل من تعريف الفقهاء بتعميم الجسد بالماء مع مراعاة النية عند الجمهور والدلك عند المالكية، والتسمية عند الحنابلة.

٢- صفة اغتسال النبي ﷺ المشتملة على الفرائض والمسنونات، ومن ذلك حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يخلو بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ الدفع للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى اذا رأى أنه قد استرا حفن على رأسه ثلاث حففات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.





❖ وردت صفة التيمم في حديث الأسلع بن شريك قال "علمن رسول الله ﷺ التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمر على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، ثم مسح بهما الأرض، ثم ذلك أحدهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما.

❖ ❖ أفعال التيمم : الغرض من أفعال التيمم :

❶ النية

❷ مسح الوجه

❸ مسح اليدين بضربتين أو أكثر

❹ تقديم الوجه على اليدين

سنن التيمم

❶ التسمية

❷ تقديم اليمنى على اليسرى

❖ قال ابن رشد : وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم، وجوب الفور فيه والموالة هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، كذا الحكم في التسمية كالحكم في التسمية في الوضوء لأنه بدل منه، وكذا التدليك.

❖ أكثر الفقهاء على أن التيمم لا يصح بدونه نية حتى الحنفية لم يشترطوا النية في الوضوء أوجبوها في التيمم، لأنه عبادة غير معقولة المعنى.

❖ اختلف الفقهاء في عدد الضربات على الصعيد : فقليل ضربة واحدة وهو قول عن مالك ووجه عند الشافعية واليه ذهب الحنابلة.

❖ وقيل ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين وهو مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية والمذهب عند الشافعية.

❖ وقيل ثلاث ضربات الأولى للوجه والثانية للكفين والثالثة للذراعين وهو قول ابن





❖ اتفق الفقهاء على أن طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر.

❖ اختلفوا في نقضه ببعض الأشياء المتعلقة بنطاق مشروعية وصفه نيته، كبطلانه بخروج وقت الصلاة ودخول الوقت الآخر عند الحنابلة.

❖ إرادة صلاة فريضة ثابتة بنفس تيمم الفريضة الأولى عند المالكية والشافعية.

❖❖ مذهب الفقهاء في حكم نقض التيمم بوجود الماء على مذهبين :

❖ **المذهب الأول :** يرى عدم نقض التيمم بوجود الماء فالناقض له هو الحدث فقط.

● حجة هذا المذهب : أنه متى صحت طهارة التيمم فلا يرفقها إلا الحدث ووجود الماء ليس بحدث.

● ويدل على تسميه التيمم وضوءاً : حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي - أن النبي ﷺ قال "الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتيق الله وليمسسه بشرته".

❖ **المذهب الثاني :** يرى أن وجود الماء ينقض التيمم

❖❖ وهو مذهب جمهور الفقهاء :

❶ الحنفية ❷ المالكية ❸ الشافعية ❹ الحنابلة

● حجة هذا المذهب : أن النبي ﷺ قال له يا عمرو صليت به صحابك وأنت جنب قال : فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء اني سمعت الله تبارك وتعالى يقول "ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا" فضحك رسول الله فلم يقل شيئاً.



●● أصحاب هذا المذهب اختلفوا في حكم من يجد الماء أثناء الصلاة وبعدها :-

●● أولاً : وجود الماء أثناء الصلاة.

قولان

❖ القول الأول : أن المتيمم اذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه وان كان فى الصلاة، لبطان طهارته، ويلزمه استعمال الماء فيتوضأ ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنباً.

❖ حجة هذا القول :

● أما دليل السنة : فحديث أبى هريرة - الذى أخرجه الترمذى وحسنه ان النبى ﷺ قال "الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسسه بشرته، فهذا الحديث دل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب امسامه جلده عند وجوده.

● أما دليل المعقول : فلأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، ولأن التيمم طهارة ضرورية فبطلت بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة اذا انقطع دمها.

❖ القول الثانى : أن المتيمم اذا وجد الماء فى صلاته تمادى وصحت صلاته وهى رواية عند ابى حنيفة والمشهور عن الامام مالك والمذهب عند الشافعية.

❖ حجة هذا القول :

● أما الدليل الكتاب : فقوله تعالى "ولا بتطلوا أعمالكم" وهذا نهى من الله تعالى أن نبطل أعمالنا، والصلاة بالتيمم كانت فعلاً معصوماً قبل ضربان الماء، والأصل بقاؤه.

● أما السنة : قال : خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجد الماء فى الوقت، فأعادا أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا الرسول فذكرا ذلك له فقال للذى سيعيد أصبت السنة وأجزأتك الصلاة وقال للآخر مرتين".

● أما المعقول : فلأنه وجد المبدل بعد التمس بمقصود البديل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد البرقية بعد التلبس بالصيام، ولأنه مأذون له فى الدخول فى الصلاة بالتيمم والأصل بقاء ذلك الاذن.

المذهب المختار : (رجح ماتراه صحيحاً من قوة ادلته واذكر سبب ترجيحك)



س / آن خرج المتيمم من الصلاة لأجل الوضوء كيف يعود ؟



المتيمم متى خرج فتوضأ لزمه استئناف الصلاة وجه آخر.

■ أنه ينبغي على ما مضى منها كالذى سبقه الحدث والصحيح أنه لا ينبغي لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطان التيمم فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها، ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل اتمامها.

●●● ثانيا : ان وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة :

■ ان وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والسلام لم تلزمه الاعداد عند جمهور الفقهاء وخالف فى ذلك الامام مالك فى المشهور عنه.

❁ دليل الجمهور : حديث سعيد الخدرى – فيه أن النبى ﷺ قال للذى اعد "لك الأجر مرتين" والذى لم يعد أجزاتك صلاتك.

🌀 حجة الامام مالك : أن طهارة التيمم لضرورة التمكن به من أداء الصلاة، والاداء باعتبار الوقت فاذا ارتفعت هذه الضرورة بوجود الماء فى الوقت سقط اعتبار التيمم، كالمريض، اذا أحج رجلا بماله ثم برئ فعليه حجة الاسلام لبقاء الوقت، فان العمر للحج كالوقت للصلاة.

● وأجيب عن ذلك : بأن مسألتنا بخلاف الحج، فان جواز الاحجاج باعتبار وقوع اليأس عن الأداء بالبدن، وذلك لا يحصل الا بالموت وهنا جواز التيمم باعتبار العجز عن استعمال الماء

المذهب المختار : (رجح مآثره صحيحاً من قوة ادلته واذكر سبب ترجيحك)





الصلاة الشرعية

أولا : تعريف الصلاة

تعريف الصلاة لغة : تطلق على عدة معان هي :

- 1 **الدعاء :-** "قال تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. أى ادع لهم.
 - 2 **العبادة :-** قال تعالى "وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه" أى وما كانت عبادتهم الا مكاء يعنى حفيرا وتصديه يعنى تصفيقا.
 - 3 **التسبيح :-** قولاً أنه كان من المسحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون" أى قولاً أنه كان من المصلين لصلاة الضحى .
 - 4 **القراءة :-** ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
 - أى ولا تجهر بقراءتك
 - 5 **الرحمة :-** اللهم صل على محمد أى ارحمه رحمة عظيمة .
 - 6 **وقيل :-** ان الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة، لان الله تعالى لم يخل زمانا من شرع ، ولم يخل شرعا من الصلاة.
- أما الصلاة فى اصطلاح الفقهاء :** فهى أقول وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير فختمه بالتسليم بشرائط مخصوصة.

ثانيا أهمية الصلاة وتاريخ مشروعيتها :

اهتم الدين بشأن الصلاة اهتماما عظيما، لأنها همزة الوصل بين العبد وبين خالقه، ففي إقامتها إقامة الدين، وفي صلاحها صلاح النفس وبدونها لا ينصلح حال الانسان، لانه سيكون بعيدا عن خالقه ورزقه.



ثالثاً: تحديد نطاق الدراسة فى أحكام الصلاة :

أولاً: أنواع الصلاة باعتبار حكمها التكليفى

- ① صلاة مفروضة فرض عين.
- ② صلاة مفروضة فرض كفاية.
- ③ صلاة مسنونة على سبيل التأكيد.
- ④ صلاة مسنونة على سبيل الاستجاب لا التأكيد.

① صلاة مفروضة فرض عين :

❖ وهى الصلوات الخمس المعروفة وغيرها من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم كصلاة الليل والضحى والأضحى.

❖ فرض العين : هو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين.

② صلاة مفروضة فرض كفاية :

❖ هى صلاة الجنازة : صلاة العين صلاة الاستسقاء وفرض الكفاية هو الفعل الذى طالب الشارع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله، فالمقصود فى فرض الكفاية هو حصول الفعل المطلوب بغیر نظر بالاصالة الى الفاعل.

③ صلاة مسنونة على سبيل التأكيد وهى نوعان :

❖ رواتب - غير رواتب - المسنون - والمندوب والمتطوع والمرغب فيه، والنقل وألفاظ مترادفة عرفاً معانها واحداً وهو العقل الذى طلبه الشارع طالباً غير جازم.

● السنة المتسحبة والصلاة المسنونة على سبيل التأكيد نوعان :

❖ الأول : سن رواتب : وهى التابعة للصلوات الخمس المفروضة، عدد سنن الرواتب اثنى وعشرون

ركعة لا تسن لها الجماعة، منها عشر ركعات مؤكد أن واضب عليها الرسول ﷺ لم يتركها مؤكداً أن

واضب عليها الرسول ﷺ لم يتركها كما ورد فى الأثر. وهى : ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل

صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء



● **الثاني : رواتب :** هي صلاة مستقلة لا تتبع الصلوات الخمس قسمان :

● **قسم لا تسن فيه الجماعة :** الجماعة فيه لا تبطله وهي صلاة الوتر، صلاة الليل، صلاة التهجد، صلاة الصبح، صلاة الإمتحارة.

● **قسم تسن فيه الجماعة :** هي صلاة العيدين (الفطر والاضحى) صلاة الكسوفين (كسوف الشمس وكسوف القمر وصلاة الاستسقاء).

4 صلاة مسنونة على سبيل الاستحباب لا التأكيد وهي نوعان :

● رواتب – وغير رواتب

● الأول : الرواتب وهي اثنتا عشر ركعة :

1 أربع ركعات للظهر – ركعتان من قبل الفرض وركعتان من بعد الفرض عدا المؤكدات، فتكون مجموع رواتب الظهر ثمانية، أربع قبله وأربع بعده منهم أربع مؤكات اثنتان قبله واثنتان بعده والآخر مستحبات.

2 أربع ركعات قبل صلاة العصر

3 ركعتان قبل صلاة المغرب

4 ركعتان قبل صلاة العشاء.

● الثاني غير الرواتب :

● وهي كثيرة لا تحصى منها صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، كل صلاة ينشئها المصلي باختياره تقريبا الى الله عز وجل، على وفق هيئة الصلاة المشروعة.

ثانيا : الصلوات المفروضات ودليلها :

● الصلوات المفروضات في حق المسلمين فخمس صلاة الفجر أو الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الجمعة، مكان صلاة الظهر



❁ أما الكتاب : فسبحان الله حين يمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا



❁ أما السنة : فما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي يمكن عبادة بن الصامت قال :

سمعت رسول الله يقول "خمس صلوات كتبت الله على العباد فمن أتى لهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن فليس عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له".

ووجه الاستدلال من هذا الحديث "أن الرسول ﷺ حدد عدد الصلوات المكتوبات المعروفة بخمس فلا زيادة ولا نقصان.

❁ أما الاجماع : اجماع الأمة من عهد الرسول ﷺ ومن بعده حتى يومنا هذا على فرضية الصلوات الخمس دون غيرها في حق الأمة.

ثالثا : شروط وجوب الصلوات الخمس :

❁ الصلوات الخمس المفروضات لا تجب ولا يطالب بها، الا من استكمل الشروط التالية :

● الشرط الأول : الايمان بالاسلام: لا تجب الصلاة على غير المؤمنين ، لان الايمان قبل الامتثال فالصلاة بدون هذا الايمان كعدمها قال تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا".

● الشرط الثاني : العقل: لا تجب الصلاة على المجنون والمعنى عليه اذا استمر جنونه أو اغماؤه وقت صلاة كاملا .

● الشرط الثالث : البلوغ : لا تجب الصلاة على الصبي، أو الجارية دون البلوغ، وبلوغ الصبي بالاحتلام، وبلوغ الجارية بالحيض فان لم يكن احتلام أو حيض كان البلوغ بسن الخامسة عشر.

● الشرط الرابع : النقاء بين الحيض والنفاس: لا تجب الصلاة على كل من الحائض والنفساء، لا أداء ولا قضاء بخلاف الصوم، فان عليها قضاؤه.

● الشرط الخامس : سلامة الحواس اللازمة لصحة الصلاة يشترط لوجوب الصلاة سلامة

الحواس اللازمة لأداء الصلاة الصحيحة.



● **الشرط السادس :** بلوغ الدعوة والتصديق بها طوعا بلوغ الدعوة الى الدين الخاتم وحده لا

يكفى لو جرت الصلاة وغيرها من التكاليف الدينية الا أن يؤمن بها اختيارا.

رابعا : أوقات الكراهة التحريمية لصلاة النافلة :

■ الوقت له قيمته فى حياة الانسان، وذلك افترض الله تبارك وتعالى علينا الصلوات الخمس فى أوقات محددة تستوعب الليل والنهار لتعين الانسان على تقسيم يومه وتذكره بمضى الأوقات وجريانها قال تعالى "ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أى فرضا موقتا.

● وتكره صلاة النافلة كراهة تحريمية فى ستة أوقات :

① **الوقت الأول :** عند طلوع الشمس حتى ترتفع، المقصود بطلوع الشمس بدء شروقها ويستمر هذا الوقت حتى ترتفع عن سطح الأرض قدر رمح أو رمحين.

② **الوقت الثانى :** عند استواء الشمس فى وسط النهار حتى تزول .

■ الشمس اذا بلغت وسط السماء أبطال حركة الظل الى أن تبدأ فى رحلة الغروب، فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهى سائرة.

● ويستثنى من النهر عن الصلاة فى هذا الوقت :

ما يكون من صلاة فى هذا الوقت يوم الجمعة، كان رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة، وكره النبى ﷺ الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة.

③ **الوقت الثالث :** عند امرار الشمس حتى تغرب احمرار الشمس يكون بحيث يستطيع الناظر النظر اليها ويتحقق الغروب بسقوط جميع القرص.

④ & ⑤ الوقت الرابع والخامس :

● بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. ● بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

⑥ الوقت السادس : صلاة النافلة عند اقامة الصلاة المكتوبة : يكره الشروع فى صلاة النافلة

كراهة تحريمية حتى لو كانت راتبه عند اقامة صلاة الجماعة.



عدد اركان الصلاة

١- اختلف الفقهاء فى عدد أركان الصلاة ففيل ثمانية عشر ركنا وعدھا بعضھة أربعة عشر .

اتفق الفقهاء على هذه الاركان :

• الركن الأول : النية

١- تعريف النية : هى القصد وعند الفقهاء قصد الشئ مقترنا بفعله.

❁ اختلف الفقهاء فى اعتبار النية ركنا أو شرطاً للصلاة على رأيين :

① الأول : أن النية ركن من أركان الصلاة وهو مذهب المالكية والشافعية.

② الثانى : أن النية شرط لصحة الصلاة وليست ركنا وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

❁ ❁ الدليل على وجوب النية فى الصلاة :

١- الكتاب : "فمن امرؤ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" أن الله نفى أن يأمرنا بشئ الا بعبادته سبحانه مخلصين له الدين.

١- أما السنة : فما أخرجه الشيخان قال سمعت رسول الله يقول انما الأعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى.

١- اما الاجماع : اتفق الفقهاء على أن الامة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم على اعتباره النية فى كل أمور العبادات ومنها الصلاة، ولم يخالف فى ذلك أحد.

• الركن الثانى : القيام فى الفرض مع القدرة

١- أجمع الفقهاء على وجوب القيام فى صلاة الفرض القادر على القيام

❁ ❁ الدليل على وجوب القيام :

١- الكتاب : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة والقيام فيها خاشعين والأمر للوجوب فلا تصح بدون القيام.

١- أما السنة : فما أخرجه البخارى عن عمران بن حصين قال "كانت بى بواسير فسألت النبى ﷺ عن الصلاة فقال : "صل قائماً، فان لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعل جنب".



فما حكاه الفقهاء عن اتفاق الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض للقادر عليه حسا

● سقوط ركن القيام في الصلاة : يسقط في موضوعين

❁ **الموضوع الأول :** عند العجز عن القيام مطلقا، أو القدرة عليه بمشقة شديدة في صلاة الفرض.

❁ **الموضع الثاني :** عند صلاة النقل حتى لو استطاع القيام فالقادر على القيام صلاة النقل قاعدا.

الركن الثالث تكبيرة الاحرام (الله أكبر)

❁ تسمى التكبيرة الأولى عند أول الصلاة بتكبيرة الاحرام وانما سميت بذلك لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مبطلات الصلاة كالاكل والشرب والكلام وغير ذلك.

🌀🌀 الدليل على وجوب تكبيرة الاحرام :

❁ **الكتاب :** "وذكر اسم ربه فصلی" أن الله تبارك وتعالى أمر بذكره أول الصلاة والذكر الوارد عن النبي عن أو الصلاة لفظ (الله أكبر) لقوله تعالى (وربك فكبر).

❁ **أما السنة :** أن النبي ﷺ قال : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم قال الترمذي: هو اصح شئ في هذا الباب وأحسنه.

❁ **أما الاجماع :** فقد أجمعت الأمة من عهد النبي الى يومنا هذا على وجوب التكبير أول الصلاة.

الركن الرابع : قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة :

❁ لا خلف بين الفقهاء فوجوب قراءة شئ من القرآن الكريم في كل ركعة من ركعات الصلاة لقوله تعالى فاقراءوا ما تيسر من القرآن.



الخاتمة



لقد فعلنا ما في وسعنا للتسهيل عليك
فأرجوك لا تضيع جهدنا هباءاً

لقد فعلنا

نتمني لك التركيز علي مستقبلك فأيام الجامعة
أن ضاعت فقد ضاع العمر بعدها !!!

نتمني لك

ننصحك بعدم الجوء لأي اشخاص سلبين يأخذونك
معهم في عربة حياتهم البائسة فيذهبون بك في نهر
اليأس الا متناهي !

ننصحك

نريد منك أن تقتدي بحديث الرسول ﷺ
(بلغوا عني ولو آيه)

نريد منك

انتبه من فضلك

يوجد جزء بسيط من هذه الملزمة سوف
يتم تسليمه عبر جروبات الواتس اب
لفريق المستقبل فلا تنسوا ان تطلبوه
وسيتم تسليمه بشكل مجاني بصيغة :-

pdf



ياتري هيدعيلي
ولا لا ؟!

